



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1093/2020
מס' בקשה: 5/794/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

המבקשת:

נהורא מעליה בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד דוד קירשנבויים
יורדי ים 1, הרצליה פיתוח
טל': 09-9509927 פקס: 09-9578068

נגד

המשיבה:

נ.ת.מ ניהול בית דוד בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד יואב אורבן
הרכבת 58, תל אביב
טל': 03-6148333 פקס: 03-5030880

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, בהעדר התייצבות המבקשת לדיון שנקבע לבירור התביעה.

העובדות וההליכים

2. ענייננו של ההליך העיקרי בתביעה כספית שהגישה המשיבה, נ.ת.מ ניהול בית דוד בע"מ (להלן - "המשיבה"), מתחזקת הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 736 בגוש 6125 (להלן - "הבית המשותף"), נגד בעלים של דירות בבית המשותף לתשלום חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. בכללם, המבקשת, הנתבעת 3 בהליך העיקרי, נהורא מעליה בע"מ (להלן - "המבקשת"), בעלים של דירה המשמשת למשרד בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12.

3. כנטען בכתב התביעה, המבקשת לא שילמה חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות ההחזקה") לתקופה שמיום 1.1.2020 ועד ליום 31.12.2020, בסך של 13,595 ש"ח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1093/2020
מס' בקשה: 5/794/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. ביום 24.3.2021 הגישה המבקשת כתב הגנה. בגדרו, עתרה לדחיית התביעה נגדה משלדידה אינה חבה בתשלום הוצאות ההחזקה כנטען בכתב התביעה, אלא הנתבעת 4 בהליך העיקרי, נכסי הר הכסף בע"מ, שוכרת לשעה המחזיקה מטעמה בדירה (במצורף לדירה נוספת בבית המשותף שבבעלות האחרונה). בהתאם להסכם שכירות שנחתם בין המבקשת לנתבעת 4, התחייבה האחרונה לשלם הוצאות ההחזקה. אך בשל נסיבות אישיות של בעל השליטה בנתבעת 4, פסקה זו מתשלום דמי שכירות והוצאות ההחזקה. לפיכך ומשהמבקשת אינה משתמשת בדירה המושכרת לאחר, אין היא חבה בתשלום הוצאות ההחזקה.
5. ביום 29.4.2021 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה. לדיון זה לא התייצבו, בין היתר, המבקשת.
6. לבקשת המשיבה, ובהתאם להוראת תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), משלא התייצבה המבקשת לדיון שנקבע לבירור התביעה ולנוכח הנטען בכתב ההגנה, ניתן במעמד הדיון פסק דין נגד המבקשת המורה חיובה בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה לשנת 2020 בסך של 13,595 ש"ח, וכן חיובה בהוצאות משפט בסך של 2,100 ש"ח (להלן - "פסק הדין").
7. ביום 7.6.2021 עתרה המבקשת בבקשה דנן לביטול פסק הדין.
8. כנטען בבקשה, "בתחילת חודש מאי" נודע לבא כוח המבקשת דבר מתן פסק הדין. המבקשת לא התייצבה לדיון משלא קיבלה לידה ההזמנה לדיון. לפיכך, יש להורות ביטול פסק הדין מחובת הצדק וליתן בידי המבקשת יומה להוכיח הגנתה, בעטיה יש להורות כאמור דחיית התביעה. הבקשה נתמכה בתצהיר בעל השליטה במבקשת.
9. בתשובה, עתרה המשיבה לדחיית הבקשה. כנטען, כתב התביעה וההזמנה לדיון הומצאו למבקשת כדין, כנתמך בתצהיר מבצע מסירה, ממנו עולה כי ביום 8.2.2021 סר מבצע המסירה לכתובתה הרשומה של המבקשת ברשם החברות. הואיל ו"אף גורם מטעם החברה לא הסכים לקבל לידי את כתב הטענות ואת הזימון לדיון", הרי ש"בהתאם לכללי ההמצאה, הדבקתי את המעטפה אשר כללה הן את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1093/2020
מס' בקשה: 5/794/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כתב הטענות הן את הזימון לדין על הדלת החיצונית, במקום הנראה לעין", כנתמך אף בצילום הדבקת המעטפה שצורף לתצהיר. עוד כנטען, בעקבות ההמצאה הגישה המבקשת כתב הגנה, בציינה בכותרתו מספר התביעה אשר הופיע בהזמנה לדין בלבד. לפיכך, אין להורות ביטול פסק הדין מחובת הצדק. אשר לסמכות המסורה לטריבונל שיפוטי זה להורות ביטול פסק הדין על פי שיקול דעתו, טענה המשיבה כי יש לדחותה הן בהעדר סיכויי הגנה הן לנוכח התרשלות המבקשת באי התייצבותה לדיון הרובצת לפתחה. מכל מקום, אין בתצהיר שצורף לבקשה כדי לתמוך הטענה בדבר אי המצאת ההזמנה לדין, משבמסגרתו עדות ביחס לאי קבלת ההזמנה לדין על ידי בא כוח המבקשת, אשר אינה קבילה בהיותה עדות מפי השמועה.

דיון והכרעה

10. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

11. הוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירה סמכות בית המשפט - ובהתאמה, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), סמכות המפקח על רישום מקרקעין - להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, בקבעה לאמור: "נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראה לו".

12. מכוחה של הוראת דין זו, דין הבקשה להידחות על הסף משאין בבקשה ובתצהיר שצורף לה התייחסות מפורשת למועד המצאת פסק הדין לידי המבקשת, ללמדנו כי הבקשה הוגשה במועד הקבוע בדין (בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין).

בהקשר זה, סבורני כי אין די באמירה מעורפלת לעניין מועד המצאת פסק הדין לידי בעל הדין המבקש לבטלו, עת על המבקש ביטול פסק דין לציין במדויק ובמפורש מועד המצאת פסק הדין לידו ולתמוך האמור בתצהיר ובאסמכתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1093/2020
מס' בקשה: 5/794/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בענייננו, הסתפקה המבקשת באמירה כללית לפיה נודע לבעל השליטה במבקשת, "בתחילת חודש מאי", על קיומו של פסק הדין. מכל מקום, המבקשת היתה מיוצגת בהליך העיקרי ופסק הדין הומצא לבא כוחה. לפיכך, מן הנדרש היה לציין בבקשה ובתצהיר מועד המצאת פסק הדין לידי מייצגה, ולתמוך האמור באסמכתה. זאת, לא נעשה בנסיבות דנן, עת תחת תצהיר בא כוח המבקשת הוגש תצהיר בעל השליטה במבקשת להצהיר דבר ההמצאה לבא כוחה. בנסיבות אלה, סבורני כי אי ציון מועד המצאת פסק הדין פועל לחובת המבקשת, ודי באמור כדי לדחות הבקשה על הסף.

13. למעלה מן הצורך, אוסיף כי דין הבקשה להידחות אף לגופם של דברים.

14. הוראת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, המסדירה כאמור סמכות בית המשפט להורות ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד, זהה בנוסחה לרישא תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (התקנות הישנות). בהתאם להלכה הפסוקה, חלים בעניינה העקרונות המנחים שנקבעו במוצת השנים בסוגיה זו. זאת, ברוח עקרונות היסוד שנקבעו בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות (ראו גם: ע"א 3255/19 פבזנר נ' שפר, פסקה 15 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.5.2021)). בהתאם לעקרונות אלה, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ייעשה כאשר הדבר "מתחייב מן הצדק", על פי אחד משני מסלולים: האחד, ביטול מחובת הצדק בשל פגם היורד לשורשו של ההליך. השני, ביטול פסק הדין על פי שיקול דעתו של בית המשפט (ראו גם: רע"א 640/19 איברהים נ' אלבאחבסה, פורסם ב"נבו" (17.4.2019); רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, פורסם ב"נבו" (9.2.2016); רע"א 5736/15 עובד נ' פקיד שומה טבריה, פורסם ב"נבו" (8.10.2015)).

15. בנסיבות דנן, לא מצאתי כי קמה עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

אין בידי לקבל טענת המבקשת כי היא לא קיבלה לידה ההזמנה לדין במובחן מכתב התביעה. אין חולק, כי כתב התביעה הומצא לכתובתה הרשומה של המבקשת והגיע לידה. בתוך כך, נטלה המבקשת ייצוג משפטי והגישה באמצעות בא כוחה כתב הגנה. בכותרת כתב ההגנה נרשם מספר ההליך, אשר צוין אך על גבי ההזמנה לדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1093/2020
 מס' בקשה: 5/794/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפיכך, נחה דעתי, כנתמך בתצהיר מבצע המסירה, כי כתב התביעה הומצא למבקשת במצורף להזמנה לדין.

למעלה מן הצורך, אוסיף כי מוקשית בעיניי טענת נתבע, אשר הגיש כתב הגנה במועד הקבוע בדין, לאי ידיעתו מועד הדיון בשל אי קבלת הזמנה לדין. כידוע, הזמנה לדין כוללת הן הזמנת הנתבע להגיש כתב הגנה במועד המצויין בגדרה (60 ימים ממועד המצאת כתב התביעה) הן הזמנה להתייצב לדיון במועד הנקוב בהזמנה. בנסיבות שבהן הגיש נתבע כתב הגנה, כבענייננו, על דרך הכלל לא יוכל להישמע בטענה כי לא קיבל ההזמנה לדין. בנסיבות אלה, שומה על נתבע שהגיש כאמור כתב הגנה, וודאי ככל שמיוצג על ידי עורך דין, לפנות לתובע בבקשה להמציא לידו ההזמנה לדין, למצער למזכירות לשכת המפקח על רישום מקרקעין לעשות כן. זאת, משאין להלום דרך פעולה לפיה מגיש נתבע כתב הגנה, כפי המועד הנקוב בהזמנה לדין, אך אינו מתייצב לדיון שנקבע לבירור התביעה במועד כמצויין בהזמנה זו.

16. בנסיבות דנן, אף לא מצאתי להורות ביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור ביד.

בהתאם להלכה הפסוקה, בבוא בית המשפט לשיקול ביטול פסק הדין על פי שיקול דעת המסור בידו, עליו לבחון שני עיקרים: האחד, הטעם למחדל בגינו לא התייצב בעל הדין לדיון, ובפרט "האם מדובר בזלזול בבית המשפט או שמא צירוף נסיבות אומלל, היסח דעת או רשלנות". השני, סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין. בין שני שיקולים אלה מתקיים מעין מקבילית כוחות. בתוך כך, ככל שהמבקש מצביע על סיכויי הגנה טובים, תיטה הכף לקבלת הבקשה, ועל פי רוב יסתפק בית המשפט בחיוב המבקש בהוצאות משפט בגין המחדל הדיוני. עם זאת, הובהר כי אין מקום לביטול פסק דין שניתן לחובת הנתבע במעמד צד אחד, אם לא הראה כי יש סיכוי להגנה. זאת, משנקבע כי זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת וכי יש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי שעיקרו ניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט (ראו גם: רע"א 1788/20 אברג'ל נ' אלקטרוניקה בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין (5.11.2020); רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1093/2020
מס' בקשה: 5/794/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב"נבו" (3.12.2019); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו המנהל המיוחד של העמותה, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.4.2015); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, פסקאות 10-11 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (22.5.2012); ע"א 2503/11 עיזבון המנוחה בועז בתיה ז"ל נ' בנק אוצר החייל בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.12.2011); רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, פורסם ב"נבו" (10.8.2010); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ, פסקה 9 לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר, פסקה 6 לפסק דינו של כב' השופט א' גרוניס, פורסם ב"נבו" (6.4.2008).

17. בנסיבות דנן, סבורני כי אין למבקשת סיכויי הגנה. כפי שעמדתי על כך בפסק הדין, אין חולק כי המבקשת לא שילמה חלקה בהוצאות ההחזקה בשנת 2020, החוב מושא כתב התביעה. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מורנו חובה מוחלטת החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג הוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ובשיעור כפי חלקו היחסי בהוצאות אלה כקבוע בדין. חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל דירה בבית משותף, החייב לפעול הוא ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף או מתחזק הבית המשותף, האמונים על גביית התשלומים עבור הוצאות ההחזקה, לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה במועד, במלואו וכסדרו. זאת, לנוכח זכות הקניין שיש לכל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בענייננו, לא חלקה המבקשת - בכתב ההגנה ובבקשה דנן - על היות החוב מושא כתב התביעה בגין הוצאות מסוג אלה הקבועות בדין ובשיעור כקבוע בדין. לדידה, אין היא חבה בתשלום החוב משבהתאם להסכם השכירות עם המחזיקה מטעמה בדירה (שוכרת לשעה), התחייבה האחרונה בתשלום זה, ומשהמבקשת אינה עושה שימוש בדירה.

18. אין בטענות המבקשת בכתב ההגנה ובבקשה דנן כדי לפטור המבקשת מהחובה המוטלת עליה, בעלת דירה בבית המשותף, לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

19. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין אינה חלה על מחזיק מטעם בעל דירה שהינו שוכר לשעה או ברשות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1093/2020
מס' בקשה: 5/794/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כך, כבוד השופטת (כתוארה דאז) א' חיות בקבעה בפסק הדין שניתן בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח בנין בע"מ נ' יום טוב עבור שבבי (1987) בע"מ, פורסם ב"נבו" (31.12.1999), בנמקה לאמור: "... המחוקק ביקש להחיל הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, ובכללן הוראת סעיף 58 הדנה בחובתו של בעל דירה לשלם את הוצאות ההחזקה, על מי שזיקתו לדירה היא זיקה קרובה מאד לזיקה קניינית, כגון חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות. לקטגוריה זו ניתן להוסיף גם את מי שהתקשרו עם בעלים או חוכר של דירה בחוזה לרכישת זכויותיו, וכבר קיבלו בה חזקה אך טרם השלימו את רישום הזכויות על שם". בגישה זו מחזיק גם המלומד פרופ' ויסמן, בהבחינו בין הוראות חוק המקרקעין והתקנון המטילות על בעל דירה הגבלות ביחס לשימושים המותרים בדירה וברכוש המשותף, החלות אף על מחזיק דירה שהינו שוכר לשעה או בר רשות, לבין הוראות בחוק זה ובתקנון המטילות על בעל דירה חיובים, אשר אינן חלות על מחזיק דירה כאמור, משנתכוונו לחייב את בעל הדירה בלבד (י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), 438-440; ראו גם: ע"א (י-ם) 6059/05 בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב מן 1 בירושלים, פסקאות 20-21 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (21.6.2006)). בהלימה לאמור, נפסק אף כי לעניין החובה בתשלום הוצאות ההחזקה כקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, אין בהוראות חוק זה כדי להקים יריבות בין נציגות בית משותף לבין מחזיק בדירה בבית משותף מטעם בעליה שהוא שוכר לשעה או בר רשות.

20. העולה מן המקובץ, בדין הגישה המשיבה התביעה דנן נגד המבקשת, החבה היא מכוח הוראות חוק המקרקעין בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה. למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע זכויות המבקשת בהתאם להסכם השכירות, וממילא זכות המבקשת לאכוף הוראותיו באמצעות הגשת תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך, מבלי שיש בהחלטה זו כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכוייה.

21. בנוסף, אין בטענת ההגנה של המבקשת, לפיה לא עשתה כל שימוש בדירה, כדי לפטרה מקיום החובה לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה. כפי שקבעתי בפסק הדין בתביעה 6/486/2017 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) נתון ניהול ב.ס.ר 4 בע"מ נ' אי.בי. ש.ד. ניהול נכסים בע"מ, פורסם ב"נבו" (23.2.2020), אין במידת ההנאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1093/2020
מס' בקשה: 5/794/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמפיק בעל דירה מנכס שבבעלותו בבית משותף כדי לגרוע מהיקף החובה המוטלת עליו לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. כאמור, הוצאות אלה דרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, אשר לכל בעל דירה זכות קניין בחלק בלתי מסוים בו. לפיכך, אין החובה לשלם חלקו היחסי של בעל דירה בהוצאות ההחזקה תלויה בהיקף השימוש שעושה בעל הדירה בדירה שבבעלותו בבית המשותף.

22. בנסיבות אלה, אף אם יש לראות המבקשת כמי שלא התייצבה לדיון מחמת שגגה, הרי משבאתי לכלל מסקנה כי אין למבקשת סיכויי הגנה, איני מוצאת להורות ביטול פסק הדין מכוח שיקול הדעת המסור ביד.

סוף דבר

23. דין הבקשה לביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד, בהעדר התייצבות המבקשת לדיון שנקבע לבירור התביעה, להידחות.

24. משדחיתי הבקשה, הנני להורות חיוב המבקשת לשלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, י"א שבט תשפ"ב, 13 ינואר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו